

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 622/2539 นาย ทวีชัย เลิศตรงจิตร กับพวก โจทก์
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 443 วรรคสาม, มาตรา 852, มาตรา 1574 เด (8), มาตรา 1574 (12), มาตรา 1598/41

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง, มาตรา 248 วรรคหนึ่ง, มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยที่3ไม่ได้ชำระหนี้โดยสารประจำทางด้วยความประมาทเลินเล่อไม่ได้ทำละเมิดจำเลยที่1และที่2ซึ่งเป็นนายจ้างไม่ต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ที่2ที่5และที่6ฎีกาว่าจำเลยที่3ชำระหนี้โดยสารประจำทางด้วยความประมาทเลินเล่อเป็นการทำละเมิดเป็นการฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงคดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาของโจทก์ที่2จำนวนเงิน90,000บาทโจทก์ที่5และที่6จำนวนเงินคนละ60,000บาททุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาของโจทก์ที่2ที่5และที่6แต่ละคนไม่เกินสองแสนบาทต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา248วรรคหนึ่งจำเลยที่4และที่5ฎีกาว่าโจทก์ที่3และที่4ไม่ได้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของพ. ปรากฏว่าจำเลยที่4และที่5ให้การในข้อนี้ว่าโจทก์ที่3และที่4เป็นบุตรของพ. หรือไม่ไม่ทราบไม่รับรองซึ่งเป็นคำให้การที่ไม่ชัดแจ้งไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา177วรรคสองคดีจึงไม่มีประเด็นว่าโจทก์ที่3และที่4เป็นบุตรของพ. หรือไม่ฎีกาของจำเลยที่4และที่5ในปัญหานี้จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่า

กล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา249วรรคหนึ่ง หลังเกิดเหตุก่อนที่พ. ถึงแก่
ความตายโจทก์ที่1กับจำเลยที่4และที่5ได้ทำบันทึกชดใช้ค่าเสียหายโดยมีข้อตกลงว่า
จำเลยที่4และที่5ตกลงใช้เงินจำนวน150,000บาทและโจทก์ที่1ตกลงว่าค่าเสียหาย
ส่วนอื่นนอกเหนือจากที่ตกลงกันและที่จะมีขึ้นต่อไปโจทก์ที่1จะไม่ใช้สิทธิเรียกร้อง
ใดๆจากจำเลยที่4และที่5บันทึกข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอม
ความระหว่างโจทก์ที่1กับจำเลยที่4และที่5เป็นผลให้หนี้ในมูลละเมิดระหว่างโจทก์
ที่1กับจำเลยที่4และที่5ที่มีอยู่ระงับสิ้นไปทำให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงไว้ใน
สัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา852เมื่อจำเลยที่4และที่5ชำระ
เงินให้แก่โจทก์ที่1ครบถ้วนตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวแล้วโจทก์
ที่1จะมาฟ้องจำเลยที่4และที่5เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากมูลละเมิดที่
ระงับสิ้นไปแล้วหาได้ไม่ โจทก์ที่2ที่3และที่4ยังเป็นผู้เยาว์การที่โจทก์ที่1ซึ่งเป็นผู้ใช้
อำนาจปกครองผู้เยาว์ทั้งสามจะตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลย
ที่4และที่5แทนผู้เยาว์ทั้งสามซึ่งถือเป็นการทำนิติกรรมอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้
เยาว์ทั้งสามจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา1574(8)เดิม(มาตรา1574(12)ที่ได้ตรวจชำระใหม่)เมื่อไม่ได้
รับอนุญาตจากศาลสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์ที่1กับจำเลยที่4และ
ที่5จึงไม่มีผลผูกพันโจทก์ที่2ที่3และที่4ซึ่งเป็นผู้เยาว์ในอันที่จะใช้สิทธิเรียกร้องค่า
ขาดไว้อุปการะจากจำเลยที่4และที่5 การใช้สิทธิเรียกค่าขาดไว้อุปการะเป็นสิทธิ
เฉพาะตัวของโจทก์ที่5และที่6เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ที่5และที่6ได้มอบอำนาจให้
โจทก์ที่1ไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลยที่4และที่5สัญญาดังกล่าวจึง
ไม่มีผลผูกพันโจทก์ที่5และที่6

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของนางพันธุ์ผกา เลิศตรงจิตร โจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ที่ 1 กับนางพันธุ์ผกา โจทก์ที่ 5 และที่ 6 เป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนางพันธุ์ผกา จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสารและเป็นเจ้าของรถโดยสารประจำทางคันหมายเลขทะเบียน 10-1407 เชียงราย จำเลยที่ 2 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัด เชียงราย - เชียงใหม่ จำเลยที่ 3 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นผู้ขับรถโดยสารประจำทางคันหมายเลขทะเบียน 10-1407 เชียงราย จำเลยที่ 4 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและรับจ้างบรรทุกสิ่งของ เป็นเจ้าของรถบรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 80-6007 เชียงใหม่ จำเลยที่ 5 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 4 จำเลยที่ 6 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 4 และที่ 5 เป็นผู้ขับรถบรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 80-6007 เชียงใหม่เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2530 นางพันธุ์ผกานั่งรถโดยสารประจำทางคันหมายเลขทะเบียน 10-1407 เชียงราย ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 โดยมีจำเลยที่ 3 ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นผู้ขับจากสถานีขนส่งอาเขต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จะไปลงที่บ้านห้วยหมาเฒ่า ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายรถคันดังกล่าวออกจากสถานีขนส่งเวลา 16 นาฬิกา เมื่อรถไปถึงบ้านแม่ดอกแดง หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นทางขึ้นเนินเขา จำเลยที่ 3 ขับรถด้วยความเร็วสูง เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ชิดท้ายรถบรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 80-6007 เชียงใหม่ ที่จำเลยที่ 6 ขับรถบรรทุกคันดังกล่าวบรรทุกรถตักดิน มีแขนกลของรถตักดินยื่นออกมาทางด้านท้ายรถบรรทุก รถบรรทุกแล่นขึ้นเนินเขาช้าและหมดกำลัง จึงถอยลงจากเนินเขา รถโดยสารประจำทางที่จำเลยที่ 3 ขับแล่นชิดท้ายรถบรรทุก ไม่สามารถขับถอยหนีทำให้แขนกลของรถตักดินที่ยื่นออกมาจากท้ายรถบรรทุกชนรถโดยสารประจำทางนางพันธุ์ผกาซึ่งนั่งอยู่ทางด้านหน้าซ้ายถูกแขนกลกระแทกได้

รับบาดเจ็บสาหัส ต้องตัดแขนข้างขวาและร่างกายเป็นอัมพาตรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2531 จึงถึงแก่ความตาย
จำเลยที่ 1 และที่ 2 ผู้ขนส่งคนโดยสารและผู้ครอบครองรถโดยสารประจำทางคัน
หมายเลขทะเบียน 10-1407 เชียงราย จำเลยที่ 4 และที่ 5 เจ้าของและผู้ครอบครอง
รถบรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 80-6007 เชียงใหม่ต้องร่วมรับผิดชอบค่าเสียหาย
แก่โจทก์ทั้งหก โจทก์ที่ 1 เสียเงินค่าจ้างงานศพนางพันธุ์ผกาเป็นเงิน 121,000 บาท
โจทก์ที่ 1 ขาดค่าขาดไร้อุปการะเดือนละ 1,000 บาท มีกำหนด 10 ปี เป็น
เงิน 120,000 บาท ค่าขาดแรงงานซึ่งนางพันธุ์ผกาเป็นผู้ดูแลกิจการร้านค้าพันทิพย์เดือน
ละ 500 บาท เป็นเวลา 10 ปี เป็นเงิน 60,000 บาท โจทก์ที่ 2 เป็นบุตรชอบด้วย
กฎหมายปัจจุบันอายุ 15 ปี ต้องขาดค่าขาดไร้อุปการะเดือนละ 1,500 บาท จนกว่า
อายุครบ 20 ปี รวมเป็นเงิน 90,000 บาท โจทก์ที่ 3 เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
ปัจจุบันอายุ 7 ปี ต้องขาดค่าขาดไร้อุปการะเดือนละ 1,500 บาท จนกว่าอายุครบ 20
ปี รวมเป็นเงิน 234,000 บาท แต่ขอคิดเพียง 230,000 บาท โจทก์ที่ 4 เป็นบุตรชอบ
ด้วยกฎหมายปัจจุบันอายุ 4 ปี ต้องขาดค่าขาดไร้อุปการะเดือนละ 1,500 บาท จนกว่า
อายุครบ 20 ปี รวมเป็นเงิน 288,000 บาท แต่ขอคิดเพียง 280,000 บาท โจทก์ที่ 5
และที่ 6 เป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ขาดค่าขาดไร้อุปการะเดือน
ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 10 ปี รวมเป็นเงิน 120,000 บาท โจทก์ที่ 1 จ่ายค่ารักษา
พยาบาลผู้ตาย 333,254 บาท ได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากจำเลยที่ 4
แล้วเป็นเงิน 150,000 บาท รวมค่าเสียหายทั้งหมดเป็นเงิน 1,204,354 บาท กับค่า
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2530 อันเป็นวันทำ
ละเมิดจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 57,145 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งหกร่วมกันใช้เงิน
จำนวน 1,261,499 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน
1,204,354 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้ง
หก

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ให้การว่า โจทก์ที่ 1 เป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของนางพันธุ์ผกา โจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ไม่รับรอง โจทก์ที่ 5 และที่ 6 มิใช่บิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนางพันธุ์ผกา จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของรถโดยสารประจำทางคันหมายเลขทะเบียน 10-1407 เชียงราย เหตุเกิดขึ้นมิใช่ความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 3 แต่เป็นความประมาทของจำเลยที่ 6 ผู้ขับรถบรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 80-6007 เชียงใหม่ เนื่องจากรถบรรทุกคันดังกล่าวบรรทุกรถตักดินแล่นอยู่ข้างหน้าไม่มีกำลังขึ้นเนินเขา จำเลยที่ 3 หยุดรถคอยระวังเหตุห่างประมาณ 40 เมตร เด็กประจำรถบรรทุกใช้ชนไม้หนูล้อหลังด้านซ้ายแต่ไม่สามารถทานน้ำหนักได้ รถบรรทุกถอยข้ามชนไม้ลงมา จำเลยที่ 3 ขับรถถอยหนีได้ประมาณ 50-60 เมตรแต่รถบรรทุกถอยลงมาจากเนินเขาลักษณะส่วไปมาจึงเกิดอุบัติเหตุแขนกลรถตักดินที่มแทงทะลุกระจกหน้าต่างด้านซ้ายของรถจำเลยที่ 1 นางพันธุ์ผกา นั่งอยู่ตอนหน้าของรถโดยสารประจำทางลุกขึ้นยืนจึงถูกแขนกลของรถตักดินกระแทกได้รับบาดเจ็บสาหัส หากไม่ลุกขึ้นยืนก็จะไม่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเป็นความประมาทของนางพันธุ์ผกาเอง โจทก์ที่ 1 รักษาพยาบาลนางพันธุ์ผกาไม่ถูกต้อง รถโดยสารประจำทางของจำเลยที่ 1 ถูกรถบรรทุกจำเลยที่ 6 ชนจนได้รับความเสียหายเป็นเงิน 139,000 บาท หลังเกิดเหตุจำเลยที่ 4 และที่ 5 เสนอขอใช้ค่าเสียหายให้จำเลยที่ 1 เพียง 43,000 บาท แต่จำเลยที่ 1 ไม่ตกลง ต่อมาภายหลังจำเลยที่ 4 และที่ 5 ขอใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 แล้ว โจทก์ทั้งหกจึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 อีก ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพของนางพันธุ์ผกาไม่ถึง 121,000 บาท ใช้จ่ายไปเพียง 14,600 บาทเท่านั้น นางพันธุ์ผกาไม่ต้องการเลี้ยงดูโจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 1 มิได้ขาดแรงงานโจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ไม่ได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากนางพันธุ์ผกา โจทก์ที่ 5 และที่ 6 ไม่มีสิทธิได้รับค่าขาดไร้อุปการะ ส่วนค่ารักษาพยาบาลของนางพันธุ์ผกาเป็นเงินไม่เกิน 56,000

บาท จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่ต้องรับผิดชอบคือจำเลยที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 4 และที่ 5 ให้การว่า โจทก์ที่ 1 เป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของนางพันธุ์ผกา แต่โจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ไม่ทราบและไม่รับรอง และโจทก์ที่ 5 และที่ 6 ไม่ใช่บิดามารดาของนางพันธุ์ผกา วันเกิดเหตุจำเลยที่ 6 เข้ารถบรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 80-6007 เชียงใหม่ ไปบรรทุกตัดดินเหตุเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 3 ขับรถด้วยความเร็วสูงชนท้ายรถบรรทุกค่าเสียหายที่โจทก์ทั้งหกเรียกมาสูงเกินความจริง ค่าจัดงานศพเพียง 16,300 บาท ส่วนค่าขาดรายได้อุปการะและค่าขาดแรงงานในครอบครัวโจทก์ที่ 1 ไม่มีสิทธิเรียกได้ โจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 มิใช่บุตรชอบด้วยกฎหมายไม่มีสิทธิเรียกค่าขาดรายได้อุปการะ โจทก์ที่ 5 และที่ 6 มิใช่บิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายไม่มีสิทธิเรียกค่าขาดรายได้อุปการะเช่นกัน ส่วนค่ารักษาพยาบาล โจทก์ทั้งหกจ่ายไปเพียง 30,000 บาทรวมเงินค่าเสียหายของโจทก์ทั้งหกเพียง 46,300 บาท โจทก์ที่ 1 และนางพันธุ์ผกาตกลงรับเงินค่าเสียหายจากจำเลยที่ 4 และที่ 5 ไปแล้วจำนวน 150,000 บาท และสละสิทธิไม่เรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 6 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 6 ชำระเงินค่ารักษาพยาบาลจำนวน 183,254 บาท ค่าอุปการะเลี้ยงดูจำนวน 120,000 บาท และเงินค่าขาดแรงงานจำนวน 60,000 บาท แก่โจทก์ที่ 1 ให้จำเลยที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ร่วมกันชำระเงินค่าปลงศพจำนวน 77,900 บาท แก่โจทก์ที่ 1 ชำระเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูแก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 90,000 บาท แก่โจทก์ที่ 3 จำนวน 230,000 บาท แก่โจทก์ที่ 4 จำนวน 280,000 บาท แก่โจทก์ที่ 5 และที่ 6 คนละ 60,000 บาท กับให้จำเลยที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 รับผิดชอบ

ดอกเบี้ยของเงินจำนวนดังกล่าวในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 มีนาคม 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์ ทั้ง หก และ จำเลย ที่ 4 ที่ 5 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ ทั้ง หก และ จำเลย ที่ 4 ที่ 5 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งหกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 มีว่า จำเลยที่ 3 ขั้บรรดโดยสารประจำทางด้วยความประมาทเลินเล่อหรือไม่ เห็นว่าศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาว่า จำเลยที่ 3 ไม่ได้ขั้บรรดโดยสารประจำทางด้วยความประมาทเลินเล่อไม่ได้ทำละเมิดจำเลยที่ 1 และที่ 2 ซึ่งเป็นนายจ้างไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ โจทก์ที่ 2 ที่ 5 และที่ 6 ฎีกาว่าจำเลยที่ 3 ขั้บรรดโดยสารประจำทางด้วยความประมาทเลินเล่อเป็นการทำละเมิด เป็นการฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 2 เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาของโจทก์ที่ 2 จำนวนเงิน 90,000 บาท โจทก์ที่ 5 และที่ 6 จำนวนเงินคนละ 60,000 บาททุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาของโจทก์ที่ 2 ที่ 5 และที่ 6 แต่ละคนไม่เกินสองแสนบาทต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งที่ศาลชั้นต้นรับฎีกาของโจทก์ที่ 2 ที่ 5 และที่ 6 มา จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย คงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยเฉพาะตามฎีกาของโจทก์ที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ซึ่งทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาของโจทก์ที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 แต่ละคนเกินกว่าสองแสนบาท ไม่ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงเท่านั้น ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่ารถโดยสารประจำทางได้ถอยมา 40 ถึง 50 เมตรแล้วจึงเกิดชนกันขึ้น ซึ่งตามภาพถ่ายเอกสารหมายเลข 2 ก็ปรากฏว่าเนินเขา กับจุดที่รถชนกันมีระยะห่างกันมาก จำเลยที่ 3 ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร

แล้ว ไม่ได้ประมาณเส้นเล่อแต่ประการใด การกระทำของจำเลยที่ 3 จึงไม่เป็นละเมิด จำเลยที่ 1 ที่ 2 ซึ่งเป็นนายจ้างไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 4 และที่ 5 ประการแรกมีว่า โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 6 มีอำนาจฟ้องหรือไม่นั้นเห็นว่า ที่จำเลยที่ 4 และที่ 5 ฎีกาว่า โจทก์ที่ 2 ไม่ได้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนางพันธุ์ผกา ส่วนโจทก์ที่ 5 และที่ 6 ก็ไม่ใช่บิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนางพันธุ์ผกาจึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้นเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง เมื่อทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาของโจทก์ที่ 2 มีจำนวนเงิน 90,000 บาท ของโจทก์ที่ 5 และที่ 6 มีจำนวนเงินคนละ 60,000 บาท ซึ่งทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาสำหรับโจทก์ที่ 2 ที่ 5 และที่ 6 แต่ละคนไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ 4 และที่ 5 ในส่วนที่เกี่ยวกับโจทก์ที่ 2 ที่ 5 และที่ 6 ส่วนที่จำเลยที่ 4 และที่ 5 ฎีกาว่า โจทก์ที่ 3 และที่ 4 ไม่ได้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนางพันธุ์ผกา นั้น ปรากฏว่าจำเลยที่ 4 และที่ 5 ให้การในข้อนี้ว่า โจทก์ที่ 3 และที่ 4 เป็นบุตรของนางพันธุ์ผกาหรือไม่ ไม่ทราบไม่รับรอง ซึ่งเป็นคำให้การที่ไม่ขัดแย้งไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสองคดีจึงไม่มีประเด็นว่าโจทก์ที่ 3 และที่ 4 เป็นบุตรของนางพันธุ์ผกาหรือไม่ ฎีกาของจำเลยที่ 4 และที่ 5 ในปัญหานี้จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยเช่นกัน

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 4 และที่ 5 ข้อต่อไปมีว่า โจทก์ทั้งหก มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยที่ 4 และที่ 5 หรือไม่ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามที่โจทก์ทั้งหกและจำเลยที่ 4 และที่ 5 นำสืบรับกันว่าหลังเกิดเหตุจำเลยที่ 4 และที่ 5 ได้เจรจาตกลงกับโจทก์ที่ 1 ในฐานะส่วนตัวและในฐานะตัวแทนของนาง

พันธมิตรฯซึ่งได้รับมอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข 1 ก่อนที่นางพันธมิตรฯถึงแก่ความตายว่า จำเลยที่ 4 และที่ 5 ยอมชดใช้เงินจำนวน 150,000 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 1 และได้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่โจทก์ที่ 1 กับนางพันธมิตรฯครบถ้วนแล้วตามบันทึกเอกสารหมายเลข 5 ถึง 8 เห็นว่าหลังเกิดเหตุก่อนที่นางพันธมิตรฯถึงแก่ความตาย โจทก์ที่ 1 กับจำเลยที่ 4 และที่ 5 ได้ทำบันทึกชดใช้ค่าเสียหายตามเอกสารหมายเลข 5 โดยมีข้อตกลงว่าจำเลยที่ 4 และที่ 5 ตกลงใช้เงินจำนวน 150,000 บาท และโจทก์ที่ 1 ตกลงว่าค่าเสียหายส่วนอื่นนอกเหนือจากที่ตกลงกันและที่จะมีขึ้นต่อไป โจทก์ที่ 1 จะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ จากจำเลยที่ 4 และที่ 5 บันทึกข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์ที่ 1 กับจำเลยที่ 4 และที่ 5 เป็นผลให้หนี้ในมูลละเมิดระหว่างโจทก์ที่ 1 กับจำเลยที่ 4 และที่ 5 ที่มีอยู่ระงับสิ้นไป ทำให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงไว้ในสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 852 เมื่อจำเลยที่ 4 และที่ 5 ชำระเงินให้แก่โจทก์ที่ 1 ครบถ้วนตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวแล้ว โจทก์ที่ 1 จะมาฟ้องจำเลยที่ 4 และที่ 5 เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากมูลละเมิดที่ระงับสิ้นไปแล้วหาได้ไม่ จำเลยที่ 4 และที่ 5 จึงไม่ต้องรับผิดชอบในค่าสินไหมทดแทนส่วนอื่นตามที่โจทก์ที่ 1 เรียกร้องมาอีก ส่วนโจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 นั้นยังเป็นผู้เยาว์การที่โจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์ทั้งสามจะตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลยที่ 4 และที่ 5 แทนผู้เยาว์ทั้งสาม ซึ่งถือเป็นการทำนิติกรรมอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ทั้งสามจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1574(8) เดิม (มาตรา 1574(12) ที่ได้ตรวจชำระใหม่) เมื่อไม่ได้รับอนุญาตจากศาลสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์ที่ 1 กับจำเลยที่ 4 และที่ 5 จึงไม่มีผลผูกพันโจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ซึ่งเป็นผู้เยาว์ ในอันที่จะใช้สิทธิเรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะจากจำเลยที่ 4 และที่ 5 สำหรับโจทก์ที่ 5 และที่ 6 นั้น เห็นว่าการใช้สิทธิเรียกค่าขาดไร้อุปการะเป็นสิทธิเฉพาะตัวของโจทก์ที่ 5 และที่ 6 เมื่อตาม

ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าโจทก์ที่ 5 และที่ 6 ได้มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 1 ไปทำสัญญา ประนีประนอมยอมความกับจำเลยที่ 4 และที่ 5 สัญญาดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพัน โจทก์ที่ 5 และที่ 6 ด้วยโจทก์ที่ 5 และที่ 6 ย่อมมีสิทธิเรียกค่าขาดไร้โอกาสการจาก จำเลยที่ 4 และที่ 5 ได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 1 สำหรับจำเลยที่ 4 และที่ 5 นอกจากนี้ แก่คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(สมปอง เสนเนียม-พิมล สมานิตย์-ผล อนุวัตรนิติการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ